

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 103/2531

นายวินิจ เชาวลิทวงศ์

โจทก์

บริษัทอุตสาหกรรมยงสวัสดิ์สเตรชั่นเนอรี่

จำกััด กับพวก

จำเลย

บริษัทอุตสาหกรรมยงสวัสดิ์สเตรชั่นเนอรี่

จำกััด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกััดยงสวัสดิ์พานิช ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายยืนธรรม รุ่งเจริญรัตน์ ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 145)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 150,000 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 230,000 บาทให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 130,138)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดย
จำเลยทั้งสี่วางหนังสือสัญญาค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 185,000 บาท ของธนาคารไว้
เป็นประกันต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 120,124 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับ
ผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับ
ผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สงฆ์ สุขะบุญณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น